

처분 요구서

[제 목] 해외사무소 직원의 휴일 적용기준 상이

[부 서 명] 해외사업실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 '기술원'이라 함) 「해외사무소의 설치·운영 지침(이하 '지침'이라 함)」 지침 제2조(정의)에 따르면 '해외주재원'이란 1년 이상 파견 근무를 목적으로 해외사무소에 파견된 직원을 말하며, '현지직원'이란 해외사무소의 주재국에 상시 거주하고 있는 인력을 말한다. 또한, '해외사무소의 직원'이란 해외주재원과 현지직원을 말한다.

지침 제8조(근무시간 및 휴일)제1항에 따라 해외사무소의 직원(해외주재원, 현지직원) 휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」을 따르되 기술원의 창립기념일 등 기타 노사협의로 결정한 날을 포함하도록 하고 있고(이하 '국내 기준'이라 함), 현지직원의 휴가는 지침 제9조(휴가)제1항에 따라 주재국의 법령에 따라 부여하되, 명확한 기준이 없을 때에는 주재국의 공휴일을 제외하고 연간 15일로 한다고 되어 있다.

「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조(공휴일)에 관공서의 공휴일은 ①일요일, ②국경일 중 3·1절, 광복절, 개천절 및 한글날, ③1월 1일, ④설날 전날, 설날, 설날 다음날(음력 12월 말일, 1월 1일, 2일), ⑤부처님오신날(음력 4월 8일), ⑥5월 5일(어린이날), ⑦6월 6일(현충일), ⑧추석 전날, 추석, 추석 다음날(음력

구분		휴일 적용기준	비고
	해외주재원	■ 주재국 공휴일 기준, 한국의 4대 국경일(3.1절, 광복절, 개천절, 한글날), 창립기념일	
	현지직원	■ 주재국 공휴일 기준, 한국의 4대 국경일(3.1절, 광복절, 개천절, 한글날)(근로계약서 상 명시), 창립기념일 - '1983년 법률 51'(유급 휴가가 양도되는 공휴일) - '콜롬비아 노동실체법' 제177조의1	
	해외주재원	■ 주재국 공휴일 기준, 한국의 4대 국경일(3.1절, 광복절, 개천절, 한글날), 창립기념일	
	현지직원	■ 주재국 공휴일 기준 - '알제리 노동법'	

[처분 요구]

해외사업실장은 해외사무소 직원(해외주재원, 현지직원) 휴일 적용기준이 관련 규정과 실제 적용 간 차이가 있고, 휴일 적용기준 또한 해외사무소별로 상이한 점이 있기에 「해외사무소의 설치·운영 지침」 등 관련 규정을 명확히 하여 규정 해석에 오해가 없도록 하시기 바랍니다(행정상 '개선').

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
해외사업실	-	-	-	개선	-	-